تركي النايف وشركاؤه
للمحاماة والاستشارات القانونية
Turki AlNaif &Partners
Lawyers &Legal Consultants
TAAP

خُدعتَ قبل التوقيع؟

اعرف حقك في إبطال العقد

١ متى يُعد الخداع تغريراً؟
٢ الغلط والإكراه واستغلال الحاجة
٣ المدد التي يسقط بها حقك

اسحب للمتابعة ←

٥ صفحات

TAAP

المعلومة ١ من ٣

ما هو التغرير؟

المادة ٦١

هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتيالية تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.

المادة ٦١

ويعد تغريراً أيضاً تعمّد السكوت لإخفاء أمر لم يكن المغرَّر به ليبرم العقد لو علم به.

المادة ٦٢

للمغرَّر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرضَ بالعقد.

تنبيه عملي

السكوت المتعمد عن أمر جوهري قد يكون تغريراً، لا مجرد تحفظ.

المعلومة ٢ من ٣

إذا كان الخداع من غير الطرف الآخر

المادة

٦٣

إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرَّر به طلب الإبطال، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم به أو كان من المفترض أن يعلم.

المادة

٥٧

وللمتعاقد طلب الإبطال إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرضَ بالعقد، خاصة في صفة المحل أو شخص المتعاقد أو صفته.

المادة

٦٨

إذا استغل متعاقد ضعفاً ظاهراً أو حاجة ملحّة لإبرام عقد لحقه منه غبن، فللمحكمة إنقاص التزاماته أو الإبطال، بدعوى خلال ١٨٠ يوماً من التعاقد.

تنبيه عملي

الوسيط أو الوكيل قد يغرّر بك؛ المهم هل كان الطرف الآخر يعلم؟

TAAP

المعلومة ٣ من ٣

المدد وسقوط الحق

المادة

٧٨

يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية ممن له هذا الحق.

المادة

٧٩

لا تسمع دعوى إبطال العقد بعد سنة من تاريخ العلم بسبب الإبطال، ولا بعد عشر سنوات من التعاقد (فيما عدا نقص الأهلية).

المادة

٨٠

لكل ذي مصلحة أن يعذر صاحب حق الإبطال بمهلة لا تقل عن ٩٠ يوماً، فإن مضت دون أن يبدي رغبته سقط حقه.

تنبيه عملي

الاستمرار في تنفيذ العقد بعد اكتشاف الخداع قد يُفهم إجازة له.

TAAP

الحل

خطواتك العملية

١

لا توقّع تحت ضغط الوقت؛ اطلب مهلة وقراءة كاملة قبل التوقيع.

٢

اسأل عن كل أمر جوهري (الملكية، الصفات، الالتزامات) واكتب الإجابة في العقد.

٣

احتفظ بالإعلانات والعروض والمراسلات الأصلية؛ فهي دليلك على ما قيل لك.

٤

إذا اكتشفت خداعاً فتصرّف سريعاً: راقب مهلة السنة من العلم، ولا تنفّذ ما قد يُعد إجازة للعقد.

الإبطال لا يتقرر بالشعور بالخداع، بل بالأدلة والمدد؛ نقيّم حالتك معك.

تحتاج رأياً في حالتك؟

احجز استشارة

WhatsApp +966 56 677 0888

Web taap.sa

Mail info@taap.sa